

---

**EUCX**

European Union Commodity Exchange

---

NORMATIVES DOKUMENT — DOK-12

# Schiedskommission

Zusammensetzung, Verfahrensordnung und Gebühren der  
EUCX-Schiedskommission

---

|                         |                                                                                 |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Version:</b>         | 1.0                                                                             |
| <b>Gültig ab:</b>       | 01. Januar 2026                                                                 |
| <b>Genehmigt durch:</b> | Vorstand der EUCX GmbH                                                          |
| <b>Rechtsgrundlage:</b> | ZPO §§ 1025–1066 (Schiedsverfahrensrecht) · DIS-Schiedsordnung 2021 · BGB · HGB |

## European Union Commodity Exchange (EUCX)

### Regeln zur Schiedskommission und alternativen Streitbeilegung

---

**Version:** 1.0

**Gültig ab:** 01.01.2026

**Genehmigt durch:** Vorstand der EUCX GmbH

**Übergeordnetes Dokument:** DOK-01 Börsenhandelsregeln §§ 41–42

**Rechtsgrundlage:** ZPO §§ 1025–1066 (Deutsches Schiedsverfahrensrecht) · UNCITRAL-Modellgesetz über die internationale Handelsschiedsgerichtsbarkeit · Richtlinie 2013/11/EU (ADR-Richtlinie) · Verordnung (EU) Nr. 524/2013 (Online-Streitbeilegung) · BGB §§ 307 ff. (AGB-Recht)

---

---

## ABSCHNITT 1 – ALLGEMEINES

### § 1 – Zweck und Grundsätze

- (1) Die EUCX-Schiedskommission (nachfolgend: „Schiedskommission“) ist eine neutrale, von der EUCX unabhängige Instanz zur Beilegung von Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit dem Handel auf der EUCX-Plattform entstehen.
  - (2) Das EUCX-Schiedsverfahren ist freiwillig — beide Parteien müssen der Zuständigkeit der Schiedskommission zustimmen. Die Zustimmung kann erfolgen durch:
    - Aufnahme einer Schiedsklausel in den Kaufvertrag (DOK-06, Abschnitt 8)
    - Gemeinsamen schriftlichen Antrag beider Parteien nach Entstehen des Streitfalls
    - Vereinbarung in der Mitgliedschaftsvereinbarung (DOK-06, Abschnitt 4) für bestimmte Streitkategorien
  - (3) Das Schiedsverfahren ersetzt für die vereinbarten Streitigkeiten den ordentlichen Rechtsweg. Der Schiedsspruch ist für die Parteien bindend und vollstreckbar.
  - (4) Die Schiedskommission entscheidet nach deutschem Recht, den Handelsregeln der EUCX und allgemein anerkannten Grundsätzen des internationalen Handelsrechts (Lex Mercatoria).
- 

## ABSCHNITT 2 – ZUSAMMENSETZUNG

### § 2 – Mitglieder der Schiedskommission

- (1) Die EUCX-Schiedskommission besteht aus einem Stamm von qualifizierten Schiedsrichtern:

**Anforderungen an Schiedsrichter:**

- Abgeschlossenes Hochschulstudium der Rechtswissenschaften (Volljurist) oder Wirtschaftswissenschaften mit vertieften Rechtskenntnissen
- Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung im Handelsrecht, Schiedsrecht oder in der Warenhandelsbranche
- Keine gegenwärtige Beschäftigung oder finanzielle Beteiligung bei der EUCX GmbH
- Keine Beteiligung als Gesellschafter, Mitarbeiter oder Berater an einem EUCX-Marktteilnehmer
- Erklärung zur Unparteilichkeit und Unabhängigkeit vor jeder Verfahrenseinleitung

(2) Der EUCX-Vorstand beruft die Schiedsrichter für eine Amtszeit von [3] Jahren. Wiederberufung ist möglich.

(3) Die Schiedskommission hat mindestens [5] und höchstens [15] ordentliche Mitglieder. Die Namen der aktuellen Mitglieder sind auf [eucx.eu/schiedskommission](http://eucx.eu/schiedskommission) veröffentlicht.

**§ 3 – Besetzung für Einzelverfahren**

(1) Für jedes Schiedsverfahren wird ein Schiedssenat aus [3] Schiedsrichtern gebildet:

- Je [1] Schiedsrichter von jeder Partei aus dem EUCX-Schiedsrichter-Pool benannt
- [1] Vorsitzender Schiedsrichter durch die benannten Schiedsrichter gemeinsam gewählt

(2) Können die Parteien oder die benannten Schiedsrichter sich nicht einigen, bestimmt der EUCX-Vorstand den fehlenden Schiedsrichter.

(3) Für Streitigkeiten unter EUR 25.000,00 kann ein Einzelschiedsrichter eingesetzt werden, wenn beide Parteien zustimmen.

**§ 4 – Ablehnung von Schiedsrichtern**

(1) Jede Partei kann einen von ihr oder von der Gegenseite benannten Schiedsrichter ablehnen, wenn:

- Der Schiedsrichter in einem wirtschaftlichen oder persönlichen Verhältnis zu einer Partei steht
- Begründete Zweifel an seiner Unparteilichkeit oder Unabhängigkeit bestehen
- Er in der Vergangenheit in einer dieser Parteien betreffenden Angelegenheit als Rechtsbeistand tätig war

(2) Ein Ablehnungsantrag ist innerhalb von [5] Werktagen nach Bekanntwerden des Ablehnungsgrundes schriftlich bei der EUCX einzureichen. Über den Antrag entscheidet der EUCX-Vorstand innerhalb von [5] Werktagen.

---

**ABSCHNITT 3 – SACHLICHE ZUSTÄNDIGKEIT**

## § 5 – Gegenstand der Schiedsgerichtsbarkeit

(1) Die EUCX-Schiedskommission ist sachlich zuständig für:

- a) Streitigkeiten über die Auslegung, Erfüllung oder Nichterfüllung von Kaufverträgen, die auf der EUCX-Plattform abgeschlossen wurden
- b) Streitigkeiten über Warenqualität, Menge, Lieferbedingungen oder Preisabrechnung
- c) Streitigkeiten über CBAM-Datenangaben und daraus resultierende Mehrkosten
- d) Streitigkeiten über die Auslegung der EUCX-Handelsregeln zwischen Marktteilnehmern
- e) Streitigkeiten über verhängte EUCX-interne Sanktionen (Kategorie C)
- f) Streitigkeiten zwischen einem Marktteilnehmer und der EUCX über Gebühren oder Settlement

(2) Nicht zuständig ist die Schiedskommission für:

- Strafrechtliche Fragen
- Insolvenzrechtliche Verfahren
- Kartellrechtliche Fragen (zuständig: Bundeskartellamt / EU-Kommission)
- Aufsichtsrechtliche Fragen (zuständig: BaFin)

---

## ABSCHNITT 4 – EINLEITUNG DES VERFAHRENS

### § 6 – Schiedsantrag

(1) Das Schiedsverfahren wird durch einen schriftlichen Schiedsantrag (Klage) eingeleitet, der an die EUCX-Schiedskommission unter [schiedskommission@eucx.eu](mailto:schiedskommission@eucx.eu) zu richten ist.

(2) Der Schiedsantrag muss enthalten:

- Vollständige Bezeichnung der klagenden Partei (Kläger)
- Vollständige Bezeichnung der Gegenpartei (Beklagter)
- EUCX-Mitgliedsnummer beider Parteien
- Bezeichnung des streitigen Kaufvertrags (Vertragsnummer, Los-ID)
- Streitgegenstand: präzise Darstellung des Sachverhalts und der streitigen Punkte
- Forderung: genaue Angabe, was begehrt wird (z.B. Zahlung von X EUR, Lieferung von Y MT, Schadensersatz Z EUR)
- Begründung: rechtliche und tatsächliche Begründung der Forderung
- Beweismittel: Liste aller beigefügten Dokumente
- Benennung des Schiedsrichters der Klägerseite (aus dem EUCX-Pool)

(3) Dem Schiedsantrag sind beizufügen:

- Kopie des streitigen Kaufvertrags
- Alle relevanten Kommunikation (E-Mails, Nachrichten)

- Qualitätszertifikate und Lieferdokumente
- Schadensbelege (Rechnungen, Gutachten)
- Vollmacht des Vertreters (falls der Schiedsantrag durch einen Vertreter gestellt wird)

## **§ 7 – Verfahrensbeginn**

- (1) Die EUCX-Schiedskommission bestätigt den Eingang des Schiedsantrags innerhalb von [3] Werktagen und teilt dem Beklagten den Schiedsantrag mit einer Antwortfrist von [15] Werktagen mit.
  - (2) Der Beklagte benennt in seiner Erwiderung seinen Schiedsrichter und legt seine Gegenargumente dar.
  - (3) Mit Eingang der Erwiderung oder Ablauf der Antwortfrist gilt das Schiedsverfahren als förmlich eingeleitet.
- 

## **ABSCHNITT 5 – VORLÄUFIGE MASSNAHMEN**

### **§ 8 – Einstweiliger Rechtsschutz**

- (1) Die Schiedskommission kann auf Antrag einstweilige Maßnahmen anordnen, um den Streitgegenstand zu sichern, sofern:
    - Eine dringende Notwendigkeit besteht (Gefahr in Verzug)
    - Der Antragsteller die überwiegende Wahrscheinlichkeit seines Anspruchs glaubhaft gemacht hat
  - (2) Mögliche vorläufige Maßnahmen:
    - Einstweilige Sicherung des EUCX-Wallet-Guthabens einer Partei
    - Anordnung der vorläufigen Einlagerung von Waren
    - Verbot der Weiterveräußerung der streitigen Waren
    - Anordnung einer Drittprüfung der streitigen Ware
  - (3) Einstweilige Maßnahmen können ohne Anhörung der Gegenseite in dringenden Fällen angeordnet werden (ex parte), werden jedoch unverzüglich mitgeteilt.
- 

## **ABSCHNITT 6 – VERFAHRENSABLAUF**

### **§ 9 – Zeitplan des Standardverfahrens**

| Phase                                         | Zeitraum         |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Einreichung Schiedsantrag                     | T+0              |
| Bestätigung durch Schiedskommission           | T+3 Werktage     |
| Antwortfrist Beklagter                        | T+18 Werktage    |
| Konstituierung Schiedssenat                   | T+25 Werktage    |
| Schriftsatztausch (je 1 weiterer Schriftsatz) | T+50 Werktage    |
| Ggf. mündliche Verhandlung                    | T+60–70 Werktage |
| Schiedsspruch                                 | T+90 Werktage    |

(2) Auf Antrag beider Parteien kann das Verfahren beschleunigt werden (Fast Track). Ziel: Schiedsspruch innerhalb von [45] Werktagen.

## § 10 – Verfahrenssprache

- (1) Verfahrenssprache ist Deutsch, es sei denn, beide Parteien vereinbaren schriftlich Englisch oder eine andere Sprache.
- (2) Dokumente, die nicht in der Verfahrenssprache vorliegen, müssen mit einer beglaubigten Übersetzung eingereicht werden.

## § 11 – Vertretung

- (1) Die Parteien können sich durch Rechtsanwälte, andere qualifizierte Vertreter oder Unternehmensvertreter (mit Vollmacht) vertreten lassen.
- (2) Die Schiedskommission kann bei Bedarf eigene Sachverständige (z.B. Stahl-Sachverständiger, CBAM-Experte) heranziehen.

---

# ABSCHNITT 7 – BEWEISERHEBUNG

## § 12 – Beweismittel

- (1) Als Beweismittel vor der EUCX-Schiedskommission sind zulässig:
  - Schriftliche Dokumente (Verträge, E-Mails, Zertifikate, Fotos, Videos)
  - Sachverständigengutachten (inkl. Laborberichte, Qualitätsgutachten)
  - Zeugenaussagen (schriftlich oder in mündlicher Verhandlung)
  - Digitale Beweise (EUCX-Plattform-Logs, Screenshot-Dokumentationen)
  - Augenschein (in seltenen Fällen, z.B. Besichtigung der streitigen Ware)

- (2) EUCX-Plattform-Logs gelten als authentische Dokumente und haben erhöhte Beweiskraft. Die EUCX stellt auf Anforderung der Schiedskommission alle relevanten Plattform-Daten bereit.
  - (3) Beweismittel, die unter Verletzung von Datenschutzrecht oder durch rechtswidrige Handlungen erlangt wurden, sind unzulässig.
- 
- 

## **ABSCHNITT 8 – MÜNDLICHE VERHANDLUNG**

### **§ 13 – Durchführung**

- (1) Eine mündliche Verhandlung findet statt, wenn:
    - Die Schiedskommission dies für erforderlich hält
    - Eine der Parteien es beantragt und die Schiedskommission dem Antrag stattgibt
  - (2) Mündliche Verhandlungen können als Präsenztermin am EUCX-Sitz, per Videokonferenz oder als Hybrid abgehalten werden.
  - (3) Über die mündliche Verhandlung wird ein Protokoll geführt, das den Parteien innerhalb von [5] Werktagen zugesandt wird.
- 
- 

## **ABSCHNITT 9 – SCHIEDSSPRUCH**

### **§ 14 – Form und Inhalt des Schiedsspruchs**

- (1) Der Schiedsspruch ergeht schriftlich und enthält:
  - Bezeichnung der Parteien und ihrer Vertreter
  - Sachverhaltsdarstellung
  - Rechtliche Würdigung
  - Entscheidungsformel (Tenor)
  - Kostenentscheidung
  - Datum und Unterschriften der Schiedsrichter
- (2) Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden Schiedsrichters.
- (3) Der Schiedsspruch wird den Parteien und der EUCX-Schiedskommission in elektronischer Form (PDF mit qualifizierter elektronischer Signatur) übermittelt.

## § 15 – Wirkung des Schiedsspruchs

- (1) Der Schiedsspruch ist für die Parteien endgültig und bindend. Er entfaltet die Wirkung eines rechtskräftigen Urteils.
- (2) Ein Schiedsspruch kann nach deutschem Recht (§§ 1059–1061 ZPO) nur in engen Ausnahmefällen aufgehoben werden:
  - Schiedsvereinbarung war ungültig
  - Partei konnte ihre Sache nicht vertreten
  - Schiedsspruch widerspricht dem deutschen ordre public
  - Entscheidung über nicht schiedsfähigen Gegenstand

## ABSCHNITT 10 – KOSTEN

### § 16 – Kostenrahmen

- (1) Die Kosten des Schiedsverfahrens bestehen aus:
  - EUCX-Verfahrensgebühr (Pauschale für Verwaltung und Sekretariat)
  - Honorare der Schiedsrichter (nach Tagessatz)
  - Kosten eigener Sachverständiger der Schiedskommission
  - Sonstige Verfahrenskosten (Reisen, Protokollierung)

- (2) Kostentabelle nach Streitwert:

| Streitwert              | EUCX-Verfahrensgebühr                                | Schiedsrichterhonorar (gesamt) |
|-------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Bis EUR 10.000          | EUR 500,00                                           | EUR 1.500,00                   |
| EUR 10.001 – 50.000     | EUR 1.000,00                                         | EUR 3.000,00                   |
| EUR 50.001 – 200.000    | EUR 2.500,00                                         | EUR 6.000,00                   |
| EUR 200.001 – 500.000   | EUR 5.000,00                                         | EUR 12.000,00                  |
| EUR 500.001 – 1.000.000 | EUR 8.000,00                                         | EUR 20.000,00                  |
| Über EUR 1.000.000      | EUR 10.000,00 zzgl. 0,5 % des übersteigenden Betrags | Nach Vereinbarung              |

- (3) Anwaltskosten trägt jede Partei selbst, es sei denn, die Schiedskommission ordnet im Schiedsspruch abweichend an.
- (4) Die Verfahrensgebühr ist bei Einreichung des Schiedsantrags zu entrichten. Bei vollständigem Obsiegen des Klägers entscheidet die Schiedskommission regelmäßig, dass der Beklagte die Verfahrenskosten trägt.



---

## **ABSCHNITT 11 – VOLLSTRECKUNG**

### **§ 17 – Vollstreckung des Schiedsspruchs**

- (1) Ein inländischer (in Deutschland) ergangener Schiedsspruch ist nach § 1060 ZPO durch ein deutsches Gericht für vollstreckbar zu erklären (Exequatur).
  - (2) Die EUCX unterstützt die obsiegende Partei auf Antrag bei der Beantragung des Exequators durch Bereitstellung relevanter Verfahrensdokumente.
  - (3) In anderen EU-Mitgliedstaaten ist der Schiedsspruch nach dem New Yorker Übereinkommen (UN-Übereinkommen 1958 über die Anerkennung und Vollstreckung ausländischer Schiedssprüche) vollstreckbar.
- 

## **ABSCHNITT 12 – ORDENTLICHER RECHTSWEG**

### **§ 18 – Verhältnis zu staatlichen Gerichten**

- (1) Haben die Parteien eine Schiedsvereinbarung getroffen, sind staatliche Gerichte für Streitigkeiten, die von der Schiedsklausel erfasst werden, unzuständig.
  - (2) Staatliche Gerichte bleiben ausnahmsweise zuständig für:
    - Vorläufigen Rechtsschutz (einstweilige Verfügung) wenn die Schiedskommission noch nicht konstituiert ist
    - Aufhebung oder Vollstreckbarerklärung des Schiedsspruchs
    - Angelegenheiten, die ausdrücklich nicht von der Schiedsklausel erfasst sind
  - (3) Gerichtsstand für alle Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit der EUCX ist der Sitz der EUCX GmbH (amtsgericht- und landgerichtsbezirk).
- 

## **ABSCHNITT 13 – ONLINE-STREITBEILEGUNG (ODR)**

### **§ 19 – EU-Online-Streitbeilegungsplattform**

- (1) Die EUCX verweist Verbraucher (sofern ausnahmsweise anwendbar) auf die EU-Online-Streitbeilegungsplattform unter: [ec.europa.eu/consumers/odr](https://ec.europa.eu/consumers/odr)
  - (2) Da die EUCX ausschließlich im B2B-Bereich tätig ist (keine Verbraucher-Transaktionen), findet die ODR-Plattform auf EUCX-Transaktionen in der Regel keine Anwendung.
  - (3) Für Fragen zu internen EUCX-Beschwerden steht jedoch [beschwerde@eucx.eu](mailto:beschwerde@eucx.eu) als erste Anlaufstelle zur Verfügung.
- 
- 

## ABSCHNITT 14 – SCHLUSSBESTIMMUNGEN

### § 20 – Vertraulichkeit des Schiedsverfahrens

- (1) Das gesamte Schiedsverfahren, die eingereichten Dokumente und der Schiedsspruch sind vertraulich. Keine Partei darf ohne schriftliche Zustimmung der anderen Partei Informationen über das Verfahren an Dritte weitergeben.
- (2) Ausnahmen gelten für:
  - Vollstreckungsmaßnahmen (Exequatur)
  - Behördliche Auskunftersuchen
  - Mitteilung an professionelle Berater unter Verschwiegenheitspflicht

### § 21 – Inkrafttreten

- (1) Dieses Dokument (Version 1.0) tritt am 01.01.2026 in Kraft.
- 
- 

## ANHANG A – MUSTER-SCHIEDSKLAUSEL FÜR KAUFVERTRÄGE

*Zur Aufnahme in EUCX-Kaufverträge (DOK-06, Abschnitt F.2):*

> „Alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag, einschließlich Streitigkeiten über seine Wirksamkeit, Auslegung und Beendigung, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der EUCX-Schiedskommission (DOK-12) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs endgültig entschieden. Der Schiedsort ist [SITZ DER EUCX GMBH]. Die Verfahrenssprache ist Deutsch. Die Anzahl der Schiedsrichter beträgt drei (3). Auf das Schiedsverfahren findet deutsches Recht Anwendung.“

---

---

## ANHANG B – ANTRAGSFORMULAR SCHIEDSKOMMISSION

### AN DIE EUCX-SCHIEDSKOMMISSION

E-Mail: [schiedskommission@eucx.eu](mailto:schiedskommission@eucx.eu)

#### SCHIEDSANTRAG

Kläger: \_\_\_\_\_

EUCX-Mitgliedsnummer: \_\_\_\_\_

Vertreten durch: \_\_\_\_\_

E-Mail: \_\_\_\_\_

Beklagter: \_\_\_\_\_

EUCX-Mitgliedsnummer: \_\_\_\_\_

#### Bezug auf Kaufvertrag:

Vertragsnummer: \_\_\_\_\_

Los-ID: \_\_\_\_\_

Transaktionsdatum: \_\_\_\_\_

Transaktionswert: EUR \_\_\_\_\_

#### Streitgegenstand:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

#### Klagebegehren:

Ich/Wir beantragen, den Beklagten zu verpflichten:

Zahlung von EUR \_\_\_\_\_

Lieferung von \_\_\_\_\_ MT \_\_\_\_\_

Schadensersatz in Höhe von EUR \_\_\_\_\_

Sonstiges: \_\_\_\_\_

#### Benennung Schiedsrichter Klägerseite:

Name: \_\_\_\_\_

(aus dem EUCX-Schiedsrichter-Pool)

Datum und Unterschrift: \_\_\_\_\_

*Dieses Dokument ist ein normativer Bestandteil des EUCX-Regelwerks.*

**EUCX GmbH · eucx.eu · Physische Spot-Warenhandelsplattform**

*Dokument-ID: EUCX-DOK-12 · Version 1.0 · Stand: 01.01.2026*

---

## ANHANG A-01

### Antrag auf Einleitung eines Schiedsverfahrens

Formular für EUCX-Mitglieder zur Initiierung des Schlichtungsverfahrens (DOK-12 § 5)

---

Antragsteller (Kläger) — Firma

Beklagte Partei — Firma

Transaktions-ID des Streitfalls

EUCX-Mitglieds-ID

EUCX-Mitglieds-ID (Beklagter)

Datum des Streitfalls

**Streitgegenstand (bitte kurz beschreiben):**

**Art der Streitigkeit:** Qualitätsmangel   Lieferverzug   Zahlungsverzug   Vertragsauslegung  
Sonstiges

**Beantragter Schiedsspruch:**   Schadensersatz   EUR   \_\_\_\_\_   Vertragserfüllung  
Vertragsauflösung   Sonstiges

**Beilagen:** Kaufvertrag   Lieferdokumente   Zahlungsbelege   Qualitätsprüfberichte   Korrespondenz

Die Schiedsgebühr (DOK-12 Anhang C) ist binnen 10 Werktagen nach Einreichung zu entrichten.

Ort, Datum / Antragsteller (Stempel, Unterschrift)

Eingang: EUCX-Schiedskommission (Stempel)

ANHANG A-02

Merkblatt: EUCX-Schiedsverfahren

Kurzleitfaden für Mitglieder zur Schiedskommission (DOK-12)

| Thema             | Information                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zuständigkeit     | Alle Streitigkeiten zwischen EUCX-Mitgliedern aus oder im Zusammenhang mit EUCX-Börsengeschäften.         |
| Verfahrensdauer   | Standardverfahren: max. 60 Werktage. Eilverfahren (bei drohenden Verlusten): max. 10 Werktage.            |
| Schiedsrichter    | 3 Schiedsrichter: 1 von Kläger ernannt, 1 von Beklagtem, 1 Vorsitzender durch EUCX-Vorstand.              |
| Verfahrenssprache | Deutsch. Auf Antrag: Englisch (Übersetzungskosten trägt Antragsteller).                                   |
| Kosten            | Streitwert bis EUR 50.000: EUR 2.500 · bis EUR 500.000: EUR 8.500 · über EUR 500.000: 2% des Streitwerts. |
| Vollstreckbarkeit | Schiedsspruch ist bindend. Vollstreckbarkeit nach § 1060 ZPO durch staatliches Gericht.                   |
| Vertraulichkeit   | Verfahren und Schiedsspruch sind vertraulich (DOK-12 § 18).                                               |
| Rechtsmittel      | Aufhebungsklage nur bei Verfahrensfehler (§ 1059 ZPO). Keine inhaltliche Revision.                        |